

1501801-65.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a versão lúdica e inverossímil apresentada. Vejamos.

11.) Wallace, policial militar, ouvido às fls.157, aduziu que estavam em operação de combate ao tráfico de entorpecentes, quando sua guarnição foi solicitada por um transeunte, tendo este informado que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

3ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501801-65.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501801-65.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210154/2021 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 19419401 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 448/21/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2210154 -

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

JAILSON GONCALVES CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Martins Marsiglio

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de JAILSON GONCALVES CARVALHO, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 04 de agosto de 2021, por volta das 13h45min, na Rua Egeu B. Fraticeli, nº 128, Bom Jesus, Pirapora do Bom Jesus, o réu guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 25 pinos de cocaína, com peso líquido de 7,7g; 139 invólucros plásticos, contendo em seu interior maconha, com peso bruto de 183,4g; 01 tijolo de maconha com peso de 408g; e 117 invólucros plásticos de crack, com peso bruto de

11,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, durante patrulhamento de rotina pelo local, policiais militares foram informados por um transeunte a respeito da prática do tráfico de drogas, sendo-lhes fornecidas as características de vestimentas do indivíduo que praticava a mercancia de drogas.

1.2.) Na sequência, os policiais avistaram JAILSON sentado no degrau do portão de uma residência, apresentando ele as mesmas roupas informadas aos policiais.

1.3.) Ao avistar a presença da viatura, JAILSON saiu correndo em sentido contrário, motivando, assim, a abordagem policial. Submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi localizado.

1.4.) Questionado, o denunciado afirmou que havia substâncias entorpecentes escondidas em sua residência. No local, após a entrada ter sido franqueada por JAILSON, os policiais encontraram em cima de uma cama, duas sacolas plásticas contendo 25 pinos de cocaína, 139 invólucros plásticos de maconha, 01 tijolo de maconha e 117 invólucros plásticos contendo crack.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05/06), o boletim de ocorrência (fls.07/09), o auto de exibição e apreensão (fls.18/19), bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.28/31).

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls.65/67, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína.

3.) O réu foi notificado (fls.92) e apresentou resposta à acusação (fls.102/109), mas, a r. decisão de fls.116/118 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes (fls.157).

5.) Interrogado, o réu negou a prática criminosa aduzindo que estava na rua com seu cunhado, quando foi reconhecido pelo policial que efetuou sua prisão em 2016 por tráfico. Declarou que foi conduzido até a residência de sua sogra quando foi acusado de traficar no local. Ainda, acrescentou que não foi localizado nenhum entorpecente, tendo o policial forjado tal conduta ilícita. Disse que ele, sua esposa, seu filho e seu cunhado moravam com sua sogra e o namorado há pelo menos 04 anos. Por fim, acrescentou que seu cunhado era traficante.

6.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a fixação acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como seu agravamento pela reincidência; em seguida, pugnou pelo afastamento do tráfico privilegiado. Por fim, requereu a fixação do regime inicial fechado e defendeu a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

6.1.) O réu, por seu turno, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório e defendeu a ilegalidade da prisão; subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena no mínimo legal e o benefício de apelar em liberdade (fls.155).

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu guardava e

mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 25 pinos de cocaína, com peso líquido de 7,7g; 139 invólucros plásticos, contendo em seu interior maconha, com peso bruto de 183,4g; 01 tijolo de maconha com peso de 408g; e 117 invólucros plásticos de crack, com peso bruto de 11,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada à exaustão pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls.18/19), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.28/31) e pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína (fls.65/67), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a versão lúdica e inverossímil apresentada. Vejamos.

11.) Wallace, policial militar, ouvido às fls.157, aduziu que estavam em operação de combate ao tráfico de entorpecentes, quando sua guarnição foi solicitada por um transeunte, tendo este informado que um indivíduo de estatura mediana e com uma camiseta preta estava traficando no local dos fatos. Relatou que se deslocaram até o local e ao avistarem o réu, que estava sentado na frente de uma residência e com as características informadas pelo munícipe, este empreendeu fuga, sendo detido em seguida. Disse que retornaram ao imóvel, tendo o réu confessado informalmente que no seu interior havia entorpecentes por ele armazenados. Relatou que no interior do imóvel localizaram os entorpecentes apreendidos, os quais estavam acondicionados em embalagens plásticas escondidos embaixo de uma cama.

11.1.) Nesta toada temos o depoimento de Jailson, também policial militar, ouvido pela Autoridade Policial às fls. 10/11.

11.1.1.) Essencial destacar que, via de regra, não se permite condenação exclusivamente com base em provas produzidas na fase de inquérito policial, já que esta fase é predominantemente inquisitiva. No caso em apreço, isto não ocorreu, pois, o depoimento colhido em juízo, observando o contraditório e a ampla defesa, confirmou os elementos colhidos na fase investigativa, não havendo qualquer óbice à condenação. Neste sentido:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença absolutória. Recurso Ministerial pleiteando a condenação do réu, nos termos da denúncia. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 56 pinos de 'cocaína' (81,8 gramas) – Réu que negou a acusação em Delegacia e tornou-se revel em juízo – Depoimentos dos Policiais Militares esclarecendo as circunstâncias da prisão em flagrante do réu e da apreensão das drogas – Art. 155, do Código de Processo Penal, que autoriza o Julgador a formar sua livre convicção, levando-se em conta as provas produzidas na fase inquisitiva, desde que valoradas em consonância com o conjunto probatório produzido, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Tráfico de drogas – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – De rigor a condenação. Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal, nos termos do recurso Ministerial – Na segunda fase, inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira fase, não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal, em razão da dedicação do réu às atividades criminosas. Regime inicial fechado fixado. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. Recurso Ministerial provido. Determinação de expedição de mandado de prisão, após o decurso de prazo para interposição de embargos de declaração ou embargos infringentes, ou, se houver, forem rejeitados. (TJSP; Apelação Criminal 0104031-62.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Data do Julgamento: 25/04/2019)

11.2.) Outrossim, consigne-se que o depoimento do policial deve ser tido como verdadeiro, pois, além de ser harmônico com as demais provas colhidas nos autos, não há prova de que intente incriminar inocente. Pelo contrário, constata-se que o esclarecimento do delito decorreu de ato de ofício do agente, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado, não havendo que se falar em absolvição.

13.) Ademais, impossível a aplicação do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime, tanto que é reincidente específico e responde, atualmente, a outro processo criminal pela suposta prática do mesmo fato criminoso (fls.85/86).

14.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

DECIDO.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu JAILSON GONCALVES CARVALHO como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

16.) Observando as diretrizes dos Arts. 59 e 68, do Código Penal e do Art. 42 da Lei nº 11.343/06, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada dada à reprovabilidade da conduta do réu ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas (25 pinos de cocaína, 139 invólucros plásticos, contendo em seu interior maconha, 01 tijolo de maconha 117 invólucros plásticos de crack), pelo que

entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente específico, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e no caso vertente, não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, JAILSON, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e optou pelo perjúrio, mentindo em juízo sobre o crime a ele imputado, tentando incriminar os policiais responsáveis por sua prisão, aduzindo que o flagrante teria sido forjado pelos policiais em retaliação a uma prisão anterior, o que revela grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos.

d.1.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgraçadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019).

d.2.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais comezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.3.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: "(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repreensão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obter temperar (em conduta positiva) situações que destoem, por completo, da realidade fática probatória." (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

"A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do

acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade" (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

"(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira." (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.4.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaque que "(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a "busca da verdade real" e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal "direito", cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019.

d.5.) Desta forma, entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Conseqüências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as conseqüências regulares de um tráfico de entorpecente.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 660 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: em face da reincidência específica (fls.85/86), aumento a pena do réu em 1/5, para fixá-la em 07 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 792 dias-multa, na forma acima descrita

18.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu JAILSON GONCALVES CARVALHO em 07 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 792 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerado o tempo

de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente específico e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis.

21.) Apelar em liberdade: não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA